**Contrato ejemplo**

**CONTRATO DE DESARROLLO DE SOFTWARE**

**Entre**: NexRent alquilatec s.a.s, con domicilio en zarzal valle del cauca - Colombia, y los tipitos con domicilio en Zarzal valle del cauca Colombia.

---

1. OBJETO DEL CONTRATO
   EL DESARROLLADOR se compromete a diseñar, desarrollar y entregar el software descrito como NexRent. es una plataforma digital innovadora de Hardware as a Service (HaaS) diseñada para transformar la manera en que empresas, emprendedores y estudiantes acceden a la tecnología en Colombia. El proyecto integra un software de gestión avanzada con un modelo de economía circular, permitiendo el alquiler de activos tecnológicos (computadores de alto rendimiento, periféricos, servidores y accesorios) de forma ágil, segura y transparente.

---

   bajo el marco de trabajo Scrum, estructurado en **5 sprints** de 2 semanas cada uno.

2. ESTRUCTURA DE SPRINTS Y PAGOS

**2.1.** Planificación de Sprints

- Cada sprint tendrá una duración de **2 semanas calendario**, con entregables definidos en el documento de **(Alcance y entregables)** que serán entregados a EL DESARROLLADOR en cada sprint planning.
- EL CLIENTE aprobará los entregables mediante un **Acta de Aceptación** firmada.

## 2.2. Pagos

- **Pago por sprint**: CM$1.000, totalizando CM$5.000.
  - **Primer pago**: 50% al inicio del Sprint 1 (CM$500).
  - **Pago restante**: 50% al aprobarse el entregable del sprint (CM$500).
- **Penalización por entrega tardía**:
  - En caso de entregas tardías, **después de la fecha límite del sprint**, a EL DESARROLLADOR se le cargará una multa del **10% sobre el monto del sprint** (CM$100 por sprint), deducible del pago siguiente.

---

## 3. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS

- **Código fuente y activos**:
  - ALQUILATEC S.A.S será **dueño exclusivo** de todos los derechos de propiedad intelectual, incluyendo código fuente, diseños, documentación y activos generados.
  - LOS TIPITOS cederá todos los derechos mediante una **cesión irrevocable** al finalizar el alcance del proyecto o los 5 sprints planeados.
- **Confidencialidad**:
  - LOS TIPITOS no divulgará la idea, mecánica del software ni información técnica a terceros.

---

## 4. GARANTÍAS Y MANTENIMIENTO

### 4.1. Garantías

- ALQUILATEC S.A.S estará a cargo del diseño y ejecución de las pruebas de aceptación de cada entregable
- LOS TIPITOS garantiza que:
    - El software estará libre de errores críticos por **30 días** post-lanzamiento.
    - Cumplirá con los requisitos funcionales y no funcionales detallados en el **Anexo 2 (Especificaciones Técnicas)**.

### 4.2. Mantenimiento Post- Lanzamiento

- LOS TIPITOS brindará **soporte técnico** por **3 meses** tras la entrega final, incluyendo:
    - Corrección de bugs críticos (respuesta en ≤ 24 horas).
    - Ajustes menores (hasta 10 horas mensuales sin costo).

---

## 5. TERMINACIÓN

- **Causales de terminación**:

    - Incumplimiento reiterado de plazos (más de 2 sprints retrasados).
    - Entregables no aprobados en 2 revisiones consecutivas.
- **Efectos de la terminación**:
    - ALQUILATEC S.A.S pagará solo por sprints aprobados.
    - LOS TIPITOS entregará todo el código y documentación parcial.
- **Caso fortuito y fuerza mayor**:
    - Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

---

6. CONFIDENCIALIDAD

Ambas partes se comprometen a mantener confidencialidad sobre términos del contrato, información técnica y estrategias comerciales.

---

7. Cláusula Esencial (Naturaleza Didáctica y Prevalencia)

Este contrato se suscribe en el marco de un ejercicio académico del curso de Gestión de Proyectos de Software, con carácter exclusivamente didáctico y sin fines comerciales. Las partes reconocen que:

1. La relación "cliente-desarrollador" es simulada, el pago estipulado es simbólico y no refleja tarifas de mercado.
2. La capacidad máxima de trabajo de LOS TIPITOS
   se limita a **5 horas semanales** por cada desarrollador del equipo y **5 horas semanales** del SCRUM master, priorizando el aprendizaje sobre resultados funcionales.

3. El objetivo principal es evaluar habilidades de gestión de proyectos (metodología, planificación, riesgos) y trabajo en equipo, bajo supervisión docente.
4. Se empleará la metodología **SCRUM** con sprints de **2 semanas**, donde las tareas se seleccionarán en reuniones de *sprint planning* mediante acuerdo entre las partes, priorizando el *Product Backlog* definido por el **cliente** y ajustándose a **la capacidad operativa del equipo**.
5. Esta cláusula prevalece sobre cualquier otra disposición del contrato, anulando términos contradictorios.

---

8. JURISDICCIÓN

Este contrato se rige por las leyes de Colombia, y cualquier disputa se resolverá en los tribunales de Zarzal.

---

**ANEXO**

**Anexo 1**: **Objetivos específicos**

1. **Configurar, durante el sprint 1, el entorno de desarrollo del proyecto**, incluyendo repositorio, estructura base del sistema, base de datos inicial, control de versiones, entorno local y herramientas de trabajo colaborativo, dejando habilitado el 100% de los recursos técnicos necesarios para que los 5 integrantes del equipo puedan iniciar el desarrollo sin bloqueos.

2. **Elaborar, durante el sprint 2, la documentación inicial del proyecto**, incluyendo alcance, requerimientos funcionales y no funcionales, historias de usuario, casos de uso, reglas de negocio y cronograma de trabajo, documentando el 100% de las funcionalidades esenciales del sistema antes de iniciar el desarrollo de módulos funcionales.

3. **Diseñar, durante el sprint 3, la arquitectura funcional y técnica del sistema, así como el modelo de datos**, definiendo los módulos, flujos principales del alquiler y relaciones entre usuarios, productos, reservas, pagos, depósitos, evidencias, calificaciones y reclamos, con el fin de contar con una base técnica validada por el equipo antes de la implementación.

4. **Diseñar e implementar, durante el sprint 4, el módulo de registro e inicio de sesión**, permitiendo la creación, validación y acceso seguro de cuentas con roles de arrendador, arrendatario y administrador, logrando que el 100% de los usuarios piloto puedan autenticarse correctamente y acceder únicamente a las funciones autorizadas para su perfil.

5. **Implementar, durante el sprint 5, el módulo de validación de identidad de usuarios**, permitiendo la carga y almacenamiento de foto personal y foto del documento de identidad, de manera que el 100% de las cuentas utilizadas en pruebas internas cuenten con evidencia básica de autenticación antes de participar en un proceso de alquiler.

6. **Desarrollar, durante el sprint 6, el módulo de publicación y administración de productos o servicios de alquiler**, permitiendo al arrendador registrar, editar y administrar información como nombre, descripción, precio, fotografía, depósito, disponibilidad y ubicación del objeto, asegurando que el 100% de los artículos piloto puedan ser publicados y consultados correctamente al finalizar el sprint.

7. **Implementar, durante el sprint 7, el módulo de catálogo y búsqueda**, permitiendo al arrendatario visualizar el listado de objetos, filtrarlos por precio, disponibilidad y zona, e identificar la distancia aproximada entre su ubicación y la del producto, logrando que al menos el 90% de las búsquedas piloto retornen resultados correctos y útiles para la selección del alquiler.

8. **Desarrollar, durante el sprint 8, el módulo de inventario en tiempo real y el motor de reservas**, permitiendo registrar la disponibilidad del producto, bloquear fechas ocupadas y generar solicitudes de alquiler, de modo que al menos el 90% de los casos de prueba del flujo de reserva se ejecuten correctamente sin duplicidad de disponibilidad.

9. **Implementar, durante el sprint 9, el flujo de aceptación de políticas, términos y condiciones del alquiler**, garantizando que el 100% de los alquileres piloto queden asociados a una aceptación explícita de las condiciones del servicio y de las reglas del depósito de garantía antes de confirmar la transacción.

10. **Desarrollar, durante el sprint 10, la lógica del sistema de pagos del proyecto**, permitiendo registrar el cobro del alquiler, calcular la comisión interna del 3%, mantener el depósito en estado retenido y administrar los estados de liberación, devolución o transferencia por daños, asegurando que el 100% de las transacciones piloto reflejen correctamente su estado financiero dentro de la plataforma.

11. **Implementar, durante el sprint 11, el módulo de evidencias e historial de alquileres del arrendatario**, permitiendo adjuntar fotografías, observaciones y listas de verificación en la entrega y devolución del producto, así como consultar el registro de solicitudes, reservas, pagos, depósitos, reclamos y estados de cada proceso, garantizando que el 100% de las transacciones piloto queden almacenadas y disponibles para consulta dentro de la plataforma.

12. **Integrar, durante el sprint 12, el sistema de calificaciones de 1 a 5 estrellas, el panel administrativo, la gestión de reclamos, las pruebas funcionales finales y la corrección de errores**, verificando que al menos el 90% de los flujos críticos del sistema operen correctamente antes de la entrega académica del proyecto.

13. **Desarrollar y desplegar, al finalizar los 12 sprints del proyecto, el Mínimo Producto Viable (MVP) de la plataforma de alquiler**, integrado por los módulos de catálogo, gestión de inventario en tiempo real y motor de reservas, dejándolo operativo y listo para pruebas beta académicas controladas dentro del plazo de 3 meses.**

- **Anexo 2 especificaciones tecnicas**:

**Lenguaje backend:** PHP
**Framework backend:** Laravel
**Frontend:** React
**Base de datos:** MariaDB
**Versionado y repositorio:** Git, GitHub
**Arquitectura:** aplicación web bajo esquema cliente-servidor, con frontend en React, backend en Laravel y persistencia de datos en MariaDB
**Ambientes:** desarrollo, pruebas, producción
**Integraciones:** servicios internos del sistema y, en caso de requerirse, APIs de terceros previamente aprobadas por el cliente
**Control de acceso y seguridad:** autenticación de usuarios, manejo de sesiones, validación de datos, control de roles y permisos
**Requisitos de despliegue:** servidor compatible con PHP y Laravel, motor MariaDB instalado y configurado, entorno apto para ejecutar y servir la aplicación frontend, acceso al repositorio en GitHub para control de cambios y versiones
**Configuración técnica mínima:** estructura organizada del código fuente, manejo de variables de entorno, configuración de conexión a base de datos, dependencias instaladas y documentación básica para instalación y ejecución

---

**FIRMAS**

EL CLIENTE: *Alquilatec.sas* Fecha: _____

EL DESARROLLADOR: *Los tipitos* Fecha: _____

---

Contrato ejemplo - more